

1500236-06.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Martinópolis

Foro: Foro de Martinópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E do Superior Tribunal de Justiça:

"A despeito do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Martinópolis

Foro de Martinópolis

1ª Vara Judicial

Rua José Henrique de Mello nº 158, Martinópolis-SP - cep 19500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500236-06.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500236-06.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2072407/2022 -

DEL.POL.MARTINOPOLIS, 23631221 - DEL.POL.MARTINOPOLIS, 319/22/208 -

DEL.POL.MARTINOPOLIS, 2072407 - DEL.POL.MARTINOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO CORDEIRO DE LIMA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal porque, no dia 15 de março de 2022, por volta de 20h22, no interior do estabelecimento comercial "Casa do Norte", situado na Rua Jose Coelho de Carvalho, nº 114, Vila Alegrete, nesta cidade e Comarca, RENATO APARECIDO GOMES CARDOSO, qualificado a fls. 13, e RODRIGO CORDEIRO DE LIMA, qualificado a fls. 14, agindo em concurso e unidade de desígnios, teria subtraído, para si, mediante grave ameaça contra Paulo Pereira de Almeida, R\$ 100,00 em espécie, valor pertencente ao estabelecimento

comercial.

A denúncia foi recebida, os réus apresentaram resposta à acusação a fls. 212/215. Após confirmação do recebimento da denúncia, foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento, com colheita de prova oral e interrogatório dos réus.

Em suas alegações finais o Ministério Público postulou a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa do réu Rodrigo pugnou pela absolvição do acusado em virtude da insuficiência de provas, bem como fez considerações subsidiárias a respeito da pena.

Por fim, a defesa do réu Renato pugnou pela absolvição do acusado em virtude da insuficiência probatória, também tecendo considerações subsidiárias a respeito da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Fundamentação

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos está comprovada nos autos, a teor do auto de prisão em flagrante (fl. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 06/10), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), fotografias (fls. 76/78), bem como pela prova oral colhida. A autoria é incontestada e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros dos réus.

Em juízo, a vítima Paulo disse que na data dos fatos, por volta das 20 horas, estava prestes a fechar seu comércio. Viu um indivíduo andando na frente do local, quando foi abordado. Ato contínuo, um dos assaltantes entrou na loja e já anunciou o assalto, lhe ameaçando de morte e de posse de uma arma de fogo. Ajudou o roubador a esvaziar o cofre. Após, o indivíduo se evadiu. Esclarece que havia dois homens, sendo que um o abordou e o outro ficou dando suporte do lado de fora. Forneceu as imagens das câmeras para os policiais. Foi levado por volta de R\$ 100,00. O roubador estava de máscara e boné. Acionou a polícia via 190, passou as características do indivíduo. Em diligências, a polícia localizou os acusados. Viu os dois homens, que estava circulando juntos.

Já a Testemunha Luis Carlos, policial militar, conta que foram acionados via COPOM. Se deslocaram ao local, onde contataram a vítima, que lhes passou a dinâmica da ocorrência e as características dos acusados. Viram as filmagens das câmeras de segurança, imediatamente reconhecendo Renato como suspeito. Foram até a residência deste, onde sua tia lhes franqueou a entrada. Renato estava no quarto e os recebeu com tranquilidade. Indagado sobre o crime, Renato confessou o roubo e disse que a arma estava em sua cama. De fato, localizaram a arma, que se tratava de simulacro. Sobre o dinheiro, disse que já havia gasto com drogas. Já a outra parte, Renato disse que havia ficado com seu comparsa Rodrigo, sendo que Renato identificou-o. Os policiais também conheciam Rodrigo. Também encontraram as vestes, máscara e boné que o acusado usava no momento do crime. Após, se dirigiram à casa de Rodrigo. Lá chegando, tratava-se de casa sem muro, Rodrigo se encontrava bem na frente, quase na calçada. Este, ao ver os policiais, tentou empreender fuga para dentro da casa. Conseguiram o conter, com este dizendo que nada havia feito. Renato ainda teria dito que fora Rodrigo quem tivera a idéia do crime. Na revista em Rodrigo, já na delegacia, foi encontrada uma quantia em dinheiro. Esclarece que, pelas imagens das câmeras, é possível reconhecer tanto Renato, quanto Rodrigo.

O réu Renato confessa que cometeu o delito. Estava com um simulacro de arma de fogo, que apontou para a vítima. Disse para que esse passasse o dinheiro. Rodrigo ficou esperando do lado de fora com a bicicleta. Quem teve a idéia para roubar o estabelecimento foi Rodrigo. Rodrigo sabia que iriam roubar o estabelecimento, ficou do lado de fora esperando. Pegaram por volta de R\$ 100,00, que foi dividido em metade para cada um dos réus.

O réu Rodrigo permaneceu em silêncio.

Pois. Em relação ao delito de roubo consumado, não há que se falar em insuficiência de provas para corroborar a condenação de ambos os réus. O relato firme da vítima, bem como a confissão do réu Renato, comprova com segurança que os réus participaram da conduta delitiva, e confirmam a sua autoria.

Ademais, foi encontrado parte do dinheiro subtraído do caixa dentro das vestes íntimas de Rodrigo. Ainda, as vestimentas encontradas no momento da ação, conforme as filmagens da câmera de segurança do local, foram encontradas na posse do réu Renato. Os policiais militares inclusive afirmam que teriam visto Renato usando estas vestes naquele dia, anterior ao roubo.

Desta feita, penso que o conjunto probatório é seguro, sendo que as evidências, analisadas em conjunto, lançam clareza sobre a dinâmica dos fatos, que restou bem delineada. Em um crime patrimonial, praticado sem a presença de outras testemunhas, a palavra da vítima tem especial importância, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios. Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENÇÃO MANTIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ROUBO TENTADO VERSUS CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. SAÍDA DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. TEORIA DA APPREHENSÃO OU AMOTIO. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, é de grande valia, especialmente quando esta descreve, com firmeza, o 'modus operandi'; A retirada do bem subtraído da esfera de vigilância da vítima, ainda que momentaneamente, em consonância com a teoria denominada 'amotio', acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, acarreta a plena consumação do delito. (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 985418-4 - Curitiba - Rel.: Juiz Jefferson Alberto Johnsson - Unânime - J. 11.04.2013) (TJ-PR - APL: 9854184 PR 985418-4 (Acórdão), Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 11/04/2013, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1092 06/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

ROUBO - Denúncia acolhida integralmente - Recurso defensivo buscando a absolvição por falta de provas ou a desclassificação dos fatos para o crime de furto tentado - Descabimento - Prova da autoria inquestionável diante da confissão do azeite e da palavra da vítima - Roubo devidamente tipificado - Subtração promovida mediante grave ameaça à vítima - Condenação mantida - Correção da pena, diante de evidente erro material - Prescrição punitiva operada - Recurso provido, em parte, para corrigir a pena, com extensão ao co-réu não apelante e, seguida, julgar extinta a punibilidade do réu Abson em razão da prescrição da pretensão punitiva, com recomendação. (TJ-SP - APR: 10300733000 SP, Relator: André de Almeida, Data de Julgamento: 04/04/2008, 1ª Câmara de Direito Criminal B, Data de Publicação: 11/04/2008)

Nesse sentido, a vítima foi firme ao relatar que o réu Renato proferiu graves ameaças, bem como o intimidou mediante uso de simulacro de arma de fogo. Isto restou comprovado pela filmagem do local, bem como pelo encontro do simulacro na residência de Renato.

Restou comprovada a circunstância de aumento de pena do concurso de agentes. É

cedição que os réus agiram em unidade de desígnios, conforme o relato do réu Renato e da vítima. A divisão de funções, com o réu Renato abordando a vítima e o réu Rodrigo ficando de vigia no lado de fora, ficou bem delineada, a teor do depoimento da vítima e da confissão do acusado Renato.

Por fim, o delito se consumou, vez que o dinheiro subtraído da vítima ficou, efetivamente, em posse dos acusados.

No mais, não é caso a aplicação do princípio da insignificância, vez que se trata de delito cometido com grave ameaça à pessoa, conforme a remansosa jurisprudência pátria. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REVALORAÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 1. O exame da questão relacionada ao afastamento do princípio da insignificância em crime de roubo não é obstada pela Súmula 7/STJ, tendo em vista que constitui reavaliação jurídica de fato incontroverso pelas instâncias ordinárias, situação que, por não demandar o reexame detalhado de fatos ou provas, é plenamente admitida na via do recurso especial. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância" (AgRg no AREsp 1013662/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1943163 PR 2021/0180978-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Destarte, as provas produzidas autorizam a certeza de que os réus se conduziram com vontade livre e consciente de perpetrar os crimes aquilatados na denúncia, não podendo ser acatada a tese da defesa de insuficiência probatória e desclassificatória.

Conclui-se, assim, que os réus realizaram conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhes a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Dosimetria - Réu Renato

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 157 do Código Penal, ou seja, pena de reclusão de 4 (quatro) anos e multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

Todas as circunstâncias são normais à espécie. Embora o réu possua Maus antecedentes, tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria penal. Fixo a pena base do delito em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Presente a agravante da reincidência, vez que o réu possui condenação criminal dentro do período depurador (fls. 95/97). Presente a atenuante da confissão espontânea, compenso as circunstâncias, mantendo a pena inalterada nesta fase.

c) Causas de aumento e diminuição

Presente a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, II do código penal, referente ao concurso de pessoas, vez que os réus praticaram o delito agindo em concurso e em unidade de desígnios.

Tendo em vista o concurso de apenas duas pessoas, aumento a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço).

Ausentes outras causas modificativas, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Dosimetria - Réu Rodrigo

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 157 do Código Penal, ou seja, pena de reclusão de 4 (quatro) anos e multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

O réu possui Maus antecedentes, a teor das certidões de fls. 82/83 e folha de antecedentes de fls. 84/94. As demais circunstâncias são normais à espécie. Assim,

aumento a pena-base, fixando-a em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Ausente circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência, vez que o réu ostenta múltiplas condenações criminais dentro do período depurador, a teor das certidões de fls. 82/83 e folhas de antecedentes de fls. 84/94. Assim, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

c) Causas de aumento e diminuição

Presente a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, II do código penal, referente ao concurso de pessoas, vez que os réus praticaram o delito agindo em concurso e em unidade de desígneos.

Tendo em vista o concurso de apenas duas pessoas, aumento a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço).

Ausentes outras circunstâncias modificativas, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Regime de cumprimento de pena:

Ambos os réus deverão iniciar o cumprimento de suas penas em regime fechado, tendo em vista o montante de pena aplicado e que são reincidentes, bem como possui

Rodrigo Maus antecedentes, também na letra do artigo 33, §2º, a), do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido:

TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos para ambos os réus, tendo em vista que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, conforme o artigo 44, I, do código penal. Também, a reincidência dos réus impede a substituição.

Suspensão condicional da pena

Incabível o sursis, já que a quantidade de pena excede o máximo permitido para que os acusados façam jus a essa benesse, nos ditames do artigo 77 do CP, bem como pelo fato de que são reincidentes.

Manutenção da Liberdade (art. 387, § 1º, do CPP)

Os réus terão início de cumprimento de pena no regime fechado. Não vislumbro alteração nos motivos que substanciaram a decretação de suas prisões preventivas.

Desse modo, deverão permanecer presos durante a fase recursal, se for o caso.

Ademais, não faz sentido que os réus tenham esperado o julgamento presos e agora, condenados ao cumprimento de pena de reclusão com início em regime fechado, possam recorrer em liberdade.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E do Superior Tribunal de Justiça:

"A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008, Habeas Corpus nº

0193431-48.2013.8.26.0000 - Voto nº 4.455 5)

Dispositivo

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal para:

CONDENAR o réu RENATO APARECIDO GOMES CARDOSO, como incurso no disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, observadas as normas do concurso de pessoas (art. 29 do mesmo código), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada qual em seu patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa.

CONDENAR o réu RODRIGO CORDEIRO DE LIMA, como incurso no disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, observadas as normas do concurso de pessoas (art. 29 do mesmo código), à pena 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, cada qual em seu patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, vedado quaisquer benesses.

Conforme fundamentação acima, indefiro aos réus o direito de recorrer em liberdade. Recomendem-nos à prisão onde se encontram.

Responderão os réus pelas custas e despesas processuais, guardados os limites da Lei 1060/50.

Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de recolhimento e o que mais necessário e arquivem os autos com as cautelas de estilo. Também, suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD. P.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Martinópolis, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA